

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2530 บริษัทสยามเครดิต- ลิซซิง จำกัด โจทก์
นางสาวศรีพร สุวรรณโชติ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 215, มาตรา 222, มาตรา 383, มาตรา 572

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ที่เช่าซื้อที่โจทก์เรียกมาในฟ้องคือราคารถยนต์ที่ยึดคืนมาขายได้น้อยกว่าราคาเช่าซื้อซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อ ข้อสัญญาที่กำหนดให้จำเลยต้องรับผิดชอบดังกล่าวเป็นวิธีกำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่งอันมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ ฉะนั้น ถ้าศาลเห็นว่าสูงเกินควรจึงอาจกำหนดขึ้นใหม่ได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดแรก โจทก์ใช้เวลา 4 เดือนติดตามเอารถยนต์คืนได้ โจทก์ขาดประโยชน์ 36,000 บาท เสียค่าใช้จ่ายในการติดตาม 1,425 บาท และค่าเสื่อมราคาที่โจทก์นำรถยนต์ออกขายได้เงินไม่ครบค่าเช่าซื้อโดยขาดไป 115,200 บาท แต่ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 116,625 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่าผู้ลงนามในสัญญาเช่าซื้อมิได้รับมอบอำนาจจากโจทก์รถยนต์อยู่ในสภาพดี โจทก์มิได้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตาม จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบขาดอายุความและโจทก์มิได้ทวงถาม ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงรับกันว่า จำเลยอ้างค่าผ่อนชำระ 4 งวด โจทก์จึงนำรถยนต์คันไปขาย ขอให้ศาลวินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายโดยยอมสละข้อต่อสู้ อื่น ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ รวม 80,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้ โจทก์เสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียม โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินค่าขาด ประโยชน์และค่าติดตามรถรวมจำนวน 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชา ธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท ค่าขึ้นศาล เท่าที่โจทก์ชนะคดีค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่า ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ที่เช่าซื้อ เป็นค่าเสียหายที่จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ค่าเสื่อมราคา ที่เรียกร้องมาในฟ้องก็คือราคารถยนต์ที่ยืดคิ่นมาขายได้น้อยกว่าราคาเช่าซื้อที่จำเลย ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 10 นั้นเอง ข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็นวิธีการ กำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดเบี้ยปรับ ซึ่งศาลอาจกำหนดขึ้น ใหม่ได้ถ้าเห็นว่าสูงเกินควร ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยค่าเสื่อมราคาไม่ใช่ค่าเสียหาย จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา เมื่อคู่ความแถลงรับกันให้ศาลใช้ดุลพินิจ วินิจฉัยเรื่องค่าเสียหายไปได้ โดยยอมสละข้อต่อสู้คนอื่นแล้วตามรายงานกระบวนการ พิจารณาพิเคราะห์ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2527 ศาลจึงมีอำนาจกำหนดจำนวนค่าเสีย

หายในเรื่องค่าเสื่อมราคานี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิพักต้องสืบพยาน ที่ศาลชั้นต้น กำหนดค่าเสื่อมราคาไว้เป็นจำนวน 55,000 บาท และคู่ความมิได้อุทธรณ์ฎีกาในเรื่อง จำนวนมากน้อยแต่อย่างใดนั้น เหมาะสมแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสื่อมราคาเป็นเงิน 55,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ด้วย ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาโดยกำหนดเป็น ค่าทนายความรวม 1,500 บาท แทนโจทก์ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปชา วรรณพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>